SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1133535 - TO (2026/0418916-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	RAFAEL TEIXEIRA MARTINS
ADVOGADOS	:	RAFAEL TEIXEIRA MARTINS - DF019274
		IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
		DANILO DOS SANTOS VASCONCELOS - GO026830
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE	:	DIEGO DOURADO SILVA (PRESO)
PACIENTE	:	CRISTIANO SOUSA SILVA (PRESO)
PACIENTE	:	CLEZIU DOURADO SILVA (PRESO)
CORRÉU	:	RAFAEL MENEZ DUTRA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DIEGO DOURADO SILVA, CRISTIANO SOUSA SILVA e CLEZIU DOURADO SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0005212-88.2022.8.27.2722/TO).

Extrai-se dos autos que, em sessão do Tribunal do Júri, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2026, os pacientes foram condenados pelos seguintes delitos: DIEGO DOURADO SILVA, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena total de 21 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa; CRISTIANO SOUSA SILVA, por homicídio qualificado-privilegiado (arts. 121, §§ 1º e 2º, IV, do CP), furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena total de 17 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa; e CLEZIU DOURADO SILVA, por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, tendo sido absolvido do homicídio qualificado. Na sentença,

Edição nº 451 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 30 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 01 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/09/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2026. Código de Controle do Documento: af9dbc28-ca1d-412e-b370-8aa625a99624

foi determinada a execução provisória das penas impostas a Diego e Cristiano, com decretação de prisão preventiva, à luz do Tema 1.068 da Repercussão Geral (e-STJ fl. 41).

A defesa interpôs apelação criminal visando a anulação do julgamento por nulidades ocorridas em plenário e, subsidiariamente, ao redimensionamento das penas.

O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 30/35):

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADES. TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS NÃO OUVIDAS. CRIMES CONEXOS. LIMITES DA PRONÚNCIA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO. QUESITAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME*
> *1. Apelação criminal interposta conjuntamente por três réus contra sentença do Tribunal do Júri que, em julgamento relacionado à morte de Jean Carlos Teixeira da Fonseca e a delitos conexos ocorridos no estabelecimento "Champagne Drinks", condenou Diego Dourado Silva por homicídio qualificado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena total de 21 anos e 03 meses de reclusão; Cristiano Sousa Silva por homicídio qualificado-privilegiado, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena total de 17 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão; e Cleziu Dourado Silva por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena total de 05 anos de reclusão. A defesa suscita nulidades do julgamento, requer novo Júri quanto à condenação de Diego pelo homicídio e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas impostas aos apelantes.*
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
> *2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a ausência de oitiva, em plenário, de testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade acarreta nulidade; (ii) estabelecer se a despronúncia de corréu pelo Superior Tribunal de Justiça afasta a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes conexos imputados aos demais acusados; (iii) determinar se as manifestações do Ministério Público em plenário extrapolam os limites da pronúncia, violam a correlação, configuram argumento de autoridade ou comprometem a plenitude de defesa; (iv) definir se o homicídio privilegiado deveria ter sido quesitado em relação a Diego em razão do reconhecimento da minorante em favor de Cristiano; (v) estabelecer se a condenação de Diego por participação no homicídio é manifestamente contrária à prova dos autos; (vi) determinar se as penas impostas aos três apelantes comportam redimensionamento; e (vii) definir se deve ser mantida a execução provisória das penas privativas de liberdade decorrentes das condenações pelo Tribunal do Júri.*
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
> *3. A ausência de oitiva de testemunha imprescindível não invalida o julgamento quando o Juízo promove diligências para sua localização no endereço fornecido, a defesa, cientificada das tentativas infrutíferas, não*

apresenta novo paradeiro e não demonstra prejuízo concreto, nos termos dos arts. 461, § 2º e 563 do CPP.
4. O falecimento da testemunha antes da sessão plenária constitui impossibilidade material de sua inquirição e, ausente prejuízo demonstrado, não configura nulidade imputável ao aparato judiciário.
5. A competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida atrai o julgamento dos delitos conexos, nos termos do art. 78, I do CPP, e a decisão do STJ no REsp nº 2.115.054/TO, ao despronunciar exclusivamente Rafael Menez Dutra, não afasta a competência do Conselho de Sentença quanto aos demais réus cuja pronúncia transitou em julgado.
6. A decisão de pronúncia delimita o núcleo da imputação submetida ao Tribunal do Júri, mas não impede que as partes desenvolvam, a partir das provas regularmente incorporadas aos autos, argumentos acerca da dinâmica do delito, da contribuição individual dos agentes e do vínculo subjetivo entre eles.
7. A discussão ministerial sobre a atuação de Diego durante o episódio homicida não introduz fato criminoso autônomo quando preserva a vítima, o resultado, o contexto temporal e espacial e a imputação de participação no mesmo homicídio objeto da pronúncia.
8. A participação prevista no art. 29 do Código Penal não exige que todos os concorrentes pratiquem pessoalmente o núcleo do tipo, de modo que a identificação de Cristiano como executor material dos disparos não impede a discussão sobre a contribuição consciente e relevante de Diego para o homicídio.
9. A referência, em plenário, a documentos previamente juntados aos autos com observância do art. 479 do CPP não configura, por si só, argumento de autoridade ou surpresa processual, especialmente quando não demonstrada sua
utilização como sucedâneo de prova da culpabilidade ou sua concreta aptidão para comprometer a plenitude de defesa.
10. A afirmação ministerial de que Cristiano estaria "indefeso", realizada em réplica como crítica à estratégia defensiva, não demonstra ausência de defesa técnica nem acarreta nulidade sem comprovação de repercussão concreta sobre a liberdade de convencimento dos jurados, a paridade de armas ou a plenitude de defesa.
11. A formulação de quesito sobre causa de diminuição pressupõe tese efetivamente deduzida pela defesa e suporte fático mínimo, conforme o art. 483, IV do CPP, não servindo a fase de organização do questionário para introduzir linha defensiva não desenvolvida nos debates.
12. O homicídio privilegiado fundado no domínio de violenta emoção logo após injusta provocação possui natureza subjetiva e não se comunica automaticamente aos coautores ou partícipes, conforme o art. 30 do Código Penal, razão pela qual seu reconhecimento em favor de Cristiano não torna obrigatório o correspondente quesito em relação a Diego.
13. A Súmula nº 156 do STF somente incide diante da omissão de quesito efetivamente obrigatório, condição não configurada quando a tese de homicídio privilegiado não é sustentada em plenário de forma individualizada em favor do acusado.
14. A anulação do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos, prevista no art. 593, III, "d" do CPP, é excepcional e não se admite quando a conclusão dos jurados encontra suporte racional em uma das versões probatórias submetidas ao julgamento, em respeito à soberania dos veredictos.
15. A condenação de Diego por participação no homicídio encontra suporte

na prova oral sobre a luta corporal mantida com a vítima no momento dos disparos, na localização de seu bracelete próximo ao corpo e na constatação de material biológico da vítima na arma vinculada ao recorrente, elementos que permitem inferir contribuição relevante para o resultado, ainda que a perícia balística atribua a Cristiano os disparos fatais.

16. A dosimetria constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada aos arts. 59 e 68 do Código Penal, cabendo intervenção revisora diante de ilegalidade, fundamentação inidônea ou manifesta desproporcionalidade, circunstâncias não constatadas nas penas aplicadas.

17. A culpabilidade e as circunstâncias do homicídio podem ser negativamente valoradas com fundamentos autônomos relacionados à intensidade concreta da conduta e à execução em recinto fechado com intensa aglomeração de pessoas, sem configurar bis in idem.

18. A legislação não estabelece fração matemática obrigatória para cada circunstância judicial desfavorável, sendo legítimo o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima quando aplicado de modo fundamentado e proporcional.

19. A admissão de envolvimento em luta corporal, acompanhada da negativa de participação dolosa no homicídio, não impõe o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Diego, nem são aplicáveis a ele a atenuante do art. 66 do Código Penal, o privilégio do art. 121, § 1º, ou a participação de menor importância quando o Conselho de Sentença reconhece contribuição relevante para o crime.

20. A subtração patrimonial imediatamente após a morte da vítima autoriza a valoração negativa da culpabilidade no furto qualificado quando utilizada para aferir a maior censurabilidade da própria conduta patrimonial, sem importar responsabilização autônoma pelo homicídio.

21. A multiplicidade de artefatos bélicos constitui circunstância concreta adicional capaz de justificar maior censurabilidade no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois extrapola o desvalor ordinariamente inerente ao tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

22. O reconhecimento da confissão qualificada de Cristiano autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, "d" do Código Penal, sem impor fração obrigatória de 1/6 (um sexto), pois a Súmula nº 545 do STJ assegura a aplicação da atenuante quando a confissão é utilizada na formação do convencimento, mas não fixa percentual de redução.

23. O reconhecimento do homicídio privilegiado não confere direito subjetivo à redução máxima de 1/3 (um terço), cabendo ao Juiz Presidente definir, dentro dos limites do art. 121, § 1º do Código Penal, a fração adequada às circunstâncias concretas, sendo legítima a redução de 1/6 (um sexto) diante da intensidade da reação empregada.

24. A individualização da pena admite reprimendas quantitativamente distintas entre executor e partícipe quando sobre eles incidem circunstâncias pessoais diferentes, razão pela qual a pena final de Diego pode superar a de Cristiano, beneficiado pela confissão e pelo homicídio privilegiado.

25. O concurso material previsto no art. 69 do Código Penal incide sobre os delitos autônomos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservadas as penas totais fixadas para cada apelante.

26. A soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme a tese vinculante firmada pelo STF no RE nº 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

27. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A ausência de oitiva de testemunha arrolada como imprescindível não anula o julgamento quando sua localização se mostra inviável após as diligências cabíveis ou em razão de falecimento e não há demonstração de prejuízo concreto.
2. A despronúncia individual de corréu não afasta a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes conexos imputados aos demais acusados cuja pronúncia subsiste.
3. A pronúncia delimita a imputação submetida ao Júri, mas permite às partes desenvolver argumentos extraídos das provas sobre a dinâmica do mesmo fato e a contribuição individual dos agentes.
4. O homicídio privilegiado fundado em violenta emoção constitui circunstância subjetiva não comunicável automaticamente aos demais concorrentes e somente deve ser quesitado quando a tese é efetivamente sustentada pela defesa e possui suporte fático individualizado.
5. O veredicto do Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos quando encontra suporte racional em uma das versões probatórias submetidas aos jurados.
6. A participação no homicídio não exige a execução material dos disparos quando a prova permite reconhecer contribuição consciente e relevante do agente para a consumação.
7. A instância revisora somente modifica a dosimetria diante de ilegalidade, fundamentação inidônea ou manifesta desproporcionalidade.
8. A execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos e independe do total da pena aplicada.

No presente *writ*, a defesa **(i)** alega nulidade da sessão do júri pela ausência de oitiva das testemunhas presenciais Marceli Cristini Trindade Brandão e Fernanda Fernandes de Moura, ambas arroladas com cláusula de imprescindibilidade, afirmando que não foi cientificada, em tempo hábil, do resultado da diligência que indicou o paradeiro atual e telefone de Marceli, impedindo sua intimação e eventual oitiva por videoconferência. Aduz **(ii)** nulidade pelo julgamento dos crimes conexos (furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo) pelo Tribunal do Júri em descumprimento ao decidido no REsp n. 2.115.054/TO. Sustenta **(iii)** ilegalidade da execução provisória e da prisão preventiva dos pacientes Diego e Cristiano, por ausência de fundamentos cautelares concretos e por se apoiar exclusivamente no Tema 1.068 da Repercussão Geral, embora o veredicto esteja contaminado por nulidades.

Diante disso, pede,, em liminar, a imediata soltura de DIEGO DOURADO SILVA e CRISTIANO SOUSA SILVA ou, subsidiariamente, a suspensão da execução provisória das penas até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pela **(i)** anulação da sessão do júri realizada em 26 e 27 de junho de 2026, com a realização de novo julgamento, assegurada a prévia intimação da testemunha Marceli e a substituição de Fernanda; **(ii)** a confirmação da restituição da liberdade a Diego e Cristiano; e o **(iii)** reconhecimento da nulidade do julgamento dos crimes conexos, com seu desmembramento e remessa à Justiça Comum, limitando-se o novo júri ao delito doloso

contra a vida. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade.

É o relatório, **decido**.

A liminar em *habeas corpus*, bem como em recurso em *habeas corpus*, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.

Em um juízo de cognição sumária, **visualizo** ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência no sentido de suspender, até o julgamento do mérito do presente *habeas corpus*, a execução provisória das penas impostas a DIEGO DOURADO SILVA e CRISTIANO SOUSA SILVA.

Com efeito, ambos responderam ao processo em liberdade e somente tiveram a prisão determinada na sentença do Tribunal do Júri, essencialmente em razão da condenação e da aplicação do Tema 1.068 da Repercussão Geral, sem indicação autônoma de circunstâncias cautelares supervenientes que demonstrassem risco concreto decorrente de sua liberdade (e-STJ fl. 74/75).

Embora a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal autorize, em regra, a execução imediata das condenações emanadas do Conselho de Sentença, o caso apresenta peculiaridade relevante, pois a própria validade do julgamento é objeto de impugnação fundada em elementos documentais que, ao menos neste exame preliminar, não se mostram destituídos de consistência: **(i)** a testemunha presencial Marceli Cristini Trindade Brandão foi arrolada como imprescindível por ambas as partes (e-STJ fl. 4497/4499 - 4524/4526); **(ii)** a certidão que indicava seu paradeiro atual e telefone foi juntada aos autos dois dias antes da sessão, mas a intimação da defesa foi expedida apenas na véspera, com início do prazo fixado para data posterior ao julgamento (e-STJ fls. 5573/5575); e, ainda assim, **(iii)** foi indeferido o pedido de adiamento formulado em plenário para viabilizar sua localização e eventual oitiva, inclusive por videoconferência (e-STJ fls. 5673/5674 - 5681/5683).

Sobre o assunto, vale a pena conferir:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ILEGALIDADE CONSTATADA DE PLANO. ART. 621, I, DO CPP. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PRAZO DESARRAZOADO. TESTEMUNHA ARROLADA EM CARÁTER DE IMPRESCINDIBILIDADE NÃO ENCONTRADA. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA NA SESSÃO DE*

JULGAMENTO. NULIDADE IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Na espécie, o agente foi condenado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. Após a condenação transitar em julgado, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual. Entretanto, a despeito de o impetrante haver suscitado a tese de cerceamento de defesa no writ originário, a matéria não foi conhecida, ao fundamento de que não é possível o manejo do habeas corpus em substituição à revisão criminal.

2. Neste regimental, o agravante evidenciou que se busca a desconstituição da condenação transitada em julgado, com base no art. 621, I, do CPP, ao asseverar que a condenação infringiu os arts. 222 e 461, § 1º, ambos do CPP, diante de nulidade ocorrida pela ausência de testemunhas na sessão plenária.

3. Apesar de o Tribunal a quo não haver analisado o alegado cerceamento de defesa no ato apontado como coator, a parte comprovou que provocou o órgão julgador e há ilegalidade constatada de plano, de modo que a providência natural - devolver o feito à Corte de origem para examinar a tese -, neste caso excepcional, seria desnecessária.

4. Não atende a razoabilidade exigida pelo art. 222 do CPP o prazo de dois dias úteis entre a expedição de carta precatória e a sessão plenária, tanto porque nem sequer haverá tempo hábil para a parte declinar o novo endereço onde as testemunhas poderiam ser encontradas como também porque essas pessoas seriam ouvidas presencialmente e precisariam se planejar para o comparecimento. É certo que, no procedimento do Tribunal do Júri, as testemunhas que residem em comarca diversa do local de julgamento estão desobrigadas de comparecer à sessão plenária. Porém, essa circunstância não afasta a necessidade de elas serem intimadas - o que pressupõe a defesa ter oportunidade de apresentar novo endereço, caso não sejam encontradas -, de modo a possibilitar o seu comparecimento.

5. In casu, a parte requereu a intimação por carta precatória de duas testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade, as quais não foram intimadas por não haverem sido localizadas. Todavia, os documentos foram expedidos dois dias úteis antes da sessão plenária. Além disso, a defesa tomou ciência da não localização das testemunhas logo antes do início da sessão plenária, motivo pelo qual não lhe foi possibilitado tomar nenhuma providência para localizá-las, e registrou sua irresignação em ata.

6. ***Em uma leitura a contrario sensu do art. 461 do CPP, a sessão plenária será adiada se a testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade não comparecer. O fato de a defesa haver sido informada, somente no dia do julgamento, que as testemunhas arroladas não foram encontradas viola o referido dispositivo legal.***

Não há como adotar, na espécie, o entendimento do § 2º do art. 461 do CPP ("O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça"), uma vez que ele se refere aos casos em que a testemunha é intimada, não comparece, sua condução é determinada e ela não é encontrada no endereço declinado. É dizer, o § 2º só é aplicado após a tentativa da providência prevista no § 1º do art. 461.

7. Portanto, considerando a) a inexistência de prazo razoável para o cumprimento das cartas precatórias, b) o conhecimento pela defesa, no dia da sessão de julgamento, sobre a não localização das testemunhas e c) ***a ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela parte em caráter de imprescindibilidade, é imperioso o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por cerceamento de defesa. A sessão plenária deve ser anulada, a fim de oportunizar a produção de provas requeridas, em novo julgamento.***

8 Agravo regimental provido para anular a sessão de julgamento e determinar que outra seja realizada.
(AgRg no RHC n. 130.259/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO ACUSATÓRIA. SESSÃO DO JÚRI REALIZADA SEM A OPORTUNIZAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA NÃO LOCALIZADA. CONDIÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE EXISTENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PREJUÍZO EVIDENTE. ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVA DE INTIMAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO NEGADO DE FORMA DESARRAZOADA. NULIDADE ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. ***"Em uma leitura a contrario sensu do art. 461 do CPP, a sessão plenária será adiada se a testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade não comparecer. O fato de a defesa haver sido informada, somente no dia do julgamento, que as testemunhas arroladas não foram encontradas viola o referido dispositivo legal" (AgRg no RHC n. 130.259/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 4/5/2023).***
2. O art. 461 do Código de Processo Penal se refere a ambas as partes, dispondo pelo adiamento em todos os casos onde não tenha sido localizada a testemunha imprescindível. A indicação de testemunha deste porte pressupõe que sua oitiva é importante, notadamente em plenário, quando os elementos probatórios são construídos por um juiz leigo. Caso em que a supressão de informações essenciais ao corpo de jurados enseja grave violação do princípio da soberania dos veredictos.
3. Mister também é a notificação em tempo hábil do conteúdo das certidões negativas dos oficiais de Justiça, de modo a oportunizar às partes a atualização do endereço da testemunha não localizada.
4. Assim, ao mitigar o exercício da atividade acusatória, houve ofensa ao principio do contraditório e, por conseguinte, prejuízo ao parquet, ao qual se viu impedido do direito de tomar o depoimento de testemunha considerada imprescindível ao deslinde do feito, tendo sido cientificado da sua não localização somente em plenário, momento em que requereu adiamento do julgamento e prazo para diligenciar o endereço atualizado, o que lhe foi negado de modo desarrazoado. Nulidade acolhida pela instância ordinária e mantida nesta Corte.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.989.459/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse cenário, considerando a relevância da garantia da plenitude de defesa e a existência de controvérsia juridicamente plausível acerca da higidez do próprio veredicto que serve de título executivo, mostra-se prudente suspender a execução provisória das

penas de DIEGO DOURADO SILVA e CRISTIANO SOUSA SILVA até ulterior deliberação.

Ante o exposto, **defiro a liminar** para assegurar que os pacientes DIEGO DOURADO SILVA e CRISTIANO SOUSA SILVA aguardem em liberdade o julgamento do mérito do presente *habeas corpus*, mediante o restabelecimento e cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão que se encontravam vigentes até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.

Intimem-se.

Brasília, 29 de setembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 451 - Brasília, Disponibilização: quarta-feira, 30 de setembro de 2026 Publicação: quinta-feira, 01 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/09/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2026. Código de Controle do Documento: af9dbc28-ca1d-412e-b370-8aa625a99624